

SERVICIO DE SALUD AYSÉN
DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECCIÓN GESTIÓN DE COMPRAS

RESOLUCIÓN EXENTA

Nº: 05138/2025

MAT.: AUTORIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO VI, PÁRRAFO 1, ARTÍCULO 71, NUMERAL 7, LETRA B), DEL DECRETO N°661/2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE PALIPERIDONA 263 MG, SOLICITADO POR COSAM COYHAIQUE.
PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
RUT: 93.745.000-1

Coyhaique, 05/ 08/ 2025

VISTOS:

1. Las normas establecidas en la Ley N°19.886 / 2003, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios, y sus modificaciones.
2. La Resolución Exenta N°2892 de fecha 10 de septiembre de 2020 de la Dirección del Servicio de Salud Aysén.
3. La Ley N°21.634, de fecha 11 de diciembre de 2023, que moderniza la Ley N°19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado.
4. El D.S. N°661/2024 del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento de la Ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N°250 de 2004.
5. La Resolución N°04814 de fecha 17 de julio del año 2025, que "Pone término a Resolución Exenta N°07296 de fecha 26-12-2024 del Servicio de Salud Aysén; y Aprueba informe de análisis de determinación de costos para la realización de licitaciones menores a 100 UTM", y establece el uso en adquisiciones realizadas por la causal de trato directo capítulo VI, párrafo 1, artículo 71, N°7, letra b), del Decreto 661/2024.
6. La Cotización N°2582 de fecha 30 de julio del año 2025, emitida por el proveedor JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A.
7. El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°00946/2025 de fecha 31 de julio del año 2025, firmado por el Jefe (S) del Subdepartamento de Finanzas del Servicio de Salud Aysén.
8. El Pedido de Materiales N°00961/2025 de fecha 01 de agosto del año 2025, firmado por la Directora (S) del COSAM Coyhaique.
9. El Certificado de Habilidad Número de Folio: CED2025-Vgb4mDNMh4, emitido por el Registro de proveedores con fecha 05 de agosto del año 2025 a las 15:10 horas.

CONSIDERANDO:

- a. Que, mediante delegación de facultades efectuada por el Director Subrogante del Servicio de Salud Aysén, a través de la Resolución Exenta N°2892, de fecha 10 de septiembre de 2020, se ha delegado en el Jefe Subdepartamento de Abastecimiento los procedimientos administrativos que deben desarrollarse en cumplimiento de la Ley N°19.886, relativos a adquisiciones para el contrato de bienes o servicios por montos

inferiores a 100 UTM, y siendo la presente contratación inferior a dicho monto corresponde que sea autorizada mediante la antedicha delegación.

- a. Que, la Resolución Exenta N°04814/2025 de fecha 17 de julio del año 2025, firmada por el Director del Servicio de Salud Aysén, pone término a Resolución Exenta N°07296 de fecha 26-12-2024 de la Dirección del Servicio de Salud Aysén; aprueba informa de análisis de determinación de costos para la realización de licitaciones menores a 100 UTM; y establece el uso en adquisiciones realizadas por la causal de trato directo capítulo VI, párrafo 1, artículo 71, N°7 letra b), del Decreto 661/2024.
- b. Que, el proveedor JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A, emite la Cotización N°2582 de fecha 30 de julio del año 2025, por 03 Paliperidona 1 x 263 mg jeringa prellenada, por un monto neto de \$1.569.816.-
- c. Que, se cuenta con el presupuesto para la presente adquisición de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°00946/2025 de fecha 31 de julio del año 2025, firmado por el Jefe (S) del Subdepartamento De Finanzas del Servicio de Salud Aysén, por un monto de \$1.868.081.-
- d. Que, mediante el Pedido de Materiales N°00961/2025 de fecha 01 de agosto del año 2025, firmado por la Directora (S) del COSAM Coyhaique, se solicita la adquisición de Paliperidona 263 mg Susp. Iny. Lib. Prol., con fecha de vencimiento no menor a 1 año, con sello que asegure inviolabilidad y flete a cargo del vendedor, ya que no se encuentra disponible en canasta intermediación CENABAST.
- e. Que, el proveedor JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A, Rut. 93.745.000-1, se encuentra hábil para contratar con el estado, según consta en el Certificado de Habilidad Número de Folio: CED2025-Vgb4mDNMh4, emitido por el Registro de proveedores con fecha 05 de agosto del año 2025 a las 15:10 horas.
- f. Que, en el marco del sistema de devengo automático implementado por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, el proveedor deberá emitir la factura, posterior a la aceptación de la respectiva orden de compra, y a la recepción conforme de producto a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones públicas, lo cual, es informado por parte del Servicio de Salud Aysén.
- g. Que, el Decreto N°661/2024, capítulo VI, párrafo 1, artículo 71, numeral 7, letra b), indica textualmente lo que sigue: "Cuando el costo de recurrir a un procedimiento competitivo para la adquisición de servicios resulte desproporcionado desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos y el monto total de la contratación no supere las 100 Unidades Tributarias Mensuales. Para estos efectos, la Entidad deberá elaborar un informe donde justifique, en base a antecedentes objetivos y comprobables, las razones financieras o de utilización de recursos humanos que acrediten el sobre costo que, en cada caso, se deba incurrir por el hecho de llevar a cabo un procedimiento competitivo para efectuar la correspondiente contratación, justificando la desproporción en relación al costo del bien o servicio que se va a contratar".
- h. Que, en base a lo descrito en lo precedente, es susceptible recurrir a realizar la presente adquisición, mediante trato directo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N°661/2024, capítulo VI, párrafo 1, artículo 71, numeral 7, letra b) y Resolución Exenta N°4814 de fecha 17 de julio del año 2025, con el proveedor **JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A, RUT: 93.745.000-1**, debido a que el costo de realizar un proceso licitatorio involucra un incremento de 54% por sobre el presupuesto disponible para la contratación, lo que resulta desproporcionado desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos y el monto total de la contratación no supere las 100 Unidades Tributarias Mensuales.

TENIENDO PRESENTE:

Las facultades legales y reglamentarias que me confiere el DFL N°1/05, publicado en el Diario Oficial con fecha 24 de abril de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469; el Decreto Supremo N° 140, de fecha 20 de noviembre de 2004, que aprueba el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud; todos del Ministerio de Salud; el D.F.L. N° 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo; la Resolución Exenta N°2892, de fecha 10 de septiembre de 2020, y la Resolución Exenta N° 01490 de fecha 06 de marzo de 2025, ambas de la Dirección del Servicio de Salud Aysén; y, conforme a lo dispuesto en la Ley 19.882 que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica; y la Resolución N°36 de 2024 de la Contraloría General de la República, que fija las normas sobre exención de Toma de Razón, dicto la siguiente:

RESUELVO:

I. AUTORIZASE la contratación vía trato directo de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE: JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A		RUT: 93.745.000-1	
DESCRIPCION	Cantidad (mes)	Valor Un.	Valor Total
Paliperidona 1x263 mg jeringa prellenada	03	\$523.272	\$1.569.816

	NETO	\$1.569.816
	IVA	\$298.265
	TOTAL	\$1.868.081

II. IMPÚTESE el siguiente gasto que irroque la presente resolución a:

FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	ITEM	TOTAL \$
PPI Operacional Base	Subt. 22 - Prog. Estrategia Asertiva Comunitarias	22-04-004-001-02	\$1.868.081

III. ESTABLÉZCASE al Sr. Daniel Marilican Soto Rut: 15.304.739-1, Encargado Abastecimiento COSAM Coyhaique, Correo Electrónico: daniel.marilican@saludaysen.cl, Teléfono: 56-2-2262338 o quien subrogue, como administrador del contrato o contraparte técnica para coordinar esta adquisición y posterior acta de recepción conforme para el pago, de acuerdo a lo establecido en Resolución Exenta N°03628/2024 de fecha 28 de junio de 2024, que complementa Resolución Exenta N°04643/2022 de fecha 23 de agosto de 2022 de la Dirección del Servicio de Salud Aysén, en el sentido de establecer funciones de la Sección de Gestión de Contratos del Subdepartamento de Abastecimiento y Administrador de Contratos de las Unidades Requirientes del Servicio de Salud Aysén. Así también, el Responsable de la Solicitud es la Srta. Gisela Molina Morales, Rut: 15.940.295-9, Teléfono: 56-2-2262321, Correo Electrónico: gisela.molina@saludaysen.cl, Directora (S) del COSAM Coyhaique.

IV. APRUÉBANSE las condiciones del servicio a contratar, contenidas en la Cotización mencionada en la letra c. de los Considerando de la presente Resolución, la cual se entiende validada por el COSAM Coyhaique.

V. DÉJESE ESTABLECIDO que en el caso que el proveedor no haga entrega de los fármacos adquiridos, mediante el presente proceso de compra, se le solicitará la cancelación de la orden de compra, previa solicitud vía correo electrónico por parte del Administrador del Contrato.

VI. PUBLÍQUESE el texto de la presente Resolución en el Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado www.mercadopublico.cl, de conformidad a lo establecido en la Ley N°19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

VII. PÁGUESE al proveedor individualizado en el numeral I) precedente, el gasto correspondiente a la presente Resolución en 01 cuota, previa recepción conforme de los bienes y/o servicios contratados y del respectivo Documento Tributario Electrónico (DTE).

ANOTESE Y COMUNIQUESE, FIRMA POR ORDEN DE LA DIRECCIÓN



PAOLA DIOCAREZ CARRASCO

Jefe

Subdepartamento Abastecimiento

LCS/MVS

Anexos

Nombre	Tipo	Archivo	Copias	Hojas
PM N°961	Digital	Ver		
CDP N°946	Digital	Ver		
COTIZACIÓN	Digital	Ver		
CERTIFICADO HABILIDAD	Digital	Ver		
RESOLUCIÓN	Digital	Ver		

Distribución:

SUBDEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO
SECCIÓN GESTIÓN DE COMPRAS
SECCIÓN GESTIÓN DE CONTRATOS



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
<https://ceropapel.saludaysen.cl/validar/?key=22606687&hash=06690>